

2. 案由：注销机动车驾驶证纠纷

3.当事人

原告(上诉人):刘某

被告(被上诉人):某市车管所、某市交警支队

【基本案情】

本案原告刘某被某区公安分局决定责令接受社区戒毒三年(自2018年7月13日起至2021年7月12日止)。刘某到社区戒毒执行地报到的日期为2019年1月21日。2020年11月27日,互联网交通安全综合服务管理平台向原告推送短信,通知刘某办理注销驾驶证业务。2021年7月14日,某派出所向刘某邮寄注销机动车驾驶证通知书,通知刘某申请注销机动车驾驶证。2021年7月16日,被告某市车管所向原告发送短信,通知刘某到被告某市车管所处注销驾驶资格。同年7月21日,某市交警支队发出《关于通知池某某等驾驶人前来注销驾驶资格的公告》,公告通知刘某到车管所申请注销,逾期不申请的,注销并公告原告的驾驶证作废。刘某未在期限内向被告市车管所提出异议或申请注销。2021年8月20日,被告某市车管所对刘某的驾驶证办理注销登记。同日,某市交警支队作出《关于注销池某某等驾驶人驾驶资格及驾驶证作废的公告》,依照《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条第二项、第二十九条的规定,依法注销刘某的驾驶资格并公告机动车驾驶证作废。刘某不服,诉至广州铁路运输法院,并请求对《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条第二项、第二十九条提起规范性文件附带审查。

【案件焦点】

被告某市车管所作出被诉注销驾驶证行为是否合法。

【法院裁判要旨】

广州铁路运输法院经审理认为:根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十九条第一款、《机动车驾驶证申领和使用规定》(2016)第七十七条第六项、《戒毒条例》第十四条第二款、《机动车驾驶证申领和使用规定》

(2016)第六十一条第二款、《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条第二项、第二十九条的规定，被告市车管所认定刘某正在执行社区戒毒并于2021年8月20日作出被诉注销登记行为，符合上述法律规定，应当予以支持。刘某请求对《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条、第二十九条进行规范性文件审查。首先，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二款，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十九条第一款，《机动车驾驶证申领和使用规定》(2016)第一条，第七十七条第六项的规定，法律法规已授权公安机关交通管理部门实施机动车驾驶证许可。其次，《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条和第二十九条所规定的办理注销登记的流程，系对《机动车驾驶证申领和使用规定》(2016)第七十七条规定的细化，故本案审查的规范性文件具有上位法依据，故判决驳回刘某的诉讼请求。

刘某不服一审判决，提出上诉。

广东省广州铁路运输中级法院经审理认为：2020年11月27日至2021年8月20日，经两次电子通知、邮寄纸质文件通知及公告后，刘某应当知道其被社区戒毒属于应当注销驾驶证的情形，其完全可以行使陈述、申辩等权利，刘某所提陈述、申辩权被剥夺缺乏事实根据，应当不予支持，故判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、注销行政许可属于损益性行政行为，作出前充分保障行政相对人的陈述申辩权

被告市车管所认定刘某正在执行社区戒毒并于2021年8月20日作出被诉注销登记行为，鉴于注销行政许可属于损益性行政行为，被告市车管所已通过法律文书送达、电话短信、网络公告等方式告知刘某拟作出的注销行政许可行为，已充分保障原告的陈述申辩权，程序合法正当。在本案刘某已明知其应接受社区戒毒的情况下，未在规定时间内主动办理注销手续，也未在规定的时间内行使陈述、申辩等权利，其主张陈述、申辩权被剥夺，缺乏事实根据。

二、关于规范性文件中对作出行政行为的程序性规定的附带审查标准

第一，关于是否具有上位法的问题。首先，《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定办理行政许可注销的情形，未明确办理程序。《机动车驾驶证申领和使用规定》（2016）第七十七条规定注销机动车驾驶证的情形，亦未规定注销程序。其次，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二款，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十九条第一款，《机动车驾驶证申领和使用规定》（2016）第一条，第七十七条第六项的规定，法律法规已授权公安机关交通管理部门实施机动车驾驶证许可，依法有权对行政许可的作出和注销制定办事流程。最后，《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条和第二十九条所规定的办理注销登记的流程，系对上述法律和部门规章的细化。在缺乏具体上位法依据的情况下，《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条和第二十九条实际上已规定交通管理部门车辆管理所在作出注销机动车驾驶证决定前，应通过信函、手机短信等方式告知行政相对人拟作出的注销机动车驾驶证的决定，已充分保障行政相对人陈述和申辩权利，符合正当法律程序原则，合法正当，应当作为认定被诉注销机动车驾驶证行为合法的依据。

第二，关于规范性文件已经修订是否不应适用的问题。规范性文件的内容修订并非规范性文件不应适用的理由，“程序从新”原则仅适用于作出行政行为时，并非以行政复议审查时或者行政诉讼审理时来确定。本案原告刘某主张《机动车驾驶证业务工作规范》已对原《机动车驾驶证业务工作规范》第二十八条和第二十九条作了实质性修改，但鉴于《机动车驾驶证业务工作规范》是在被诉注销登记行为作出后才公布生效，故应适用《机动车驾驶证业务工作规范》的相关规定。

编写人：广州铁路运输法院 谭碧仪 刘晨熙

中医医术确有专长人员医师资格考核认定审查标准

——韩某某诉某市中医药管理局、国家中医药管理局

行政许可及行政复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02行终627号行政判决书

2. 案由：行政许可及行政复议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):韩某某

被告(被上诉人):某市中医药管理局、国家中医药管理局

【基本案情】

2020年12月1日,某市中医药管理局(以下简称市中医局)在其官网发布2020年某市中医医术确有专长人员医师考核报名通知。2020年12月19日,韩某某报名参加2020年某市中医医术确有专长人员医师资格考核,线上填报了相关表格并上传了相关材料。韩某某报考的专病为“三尸虫病”,技术方法为内服。后,韩某某通过某区卫生健康委初审。2021年1月,市中医局委托某市中医协会对通过初审的报名材料进行审核确认。专家组委托中国中医药科学院中医基础研究所查阅了中医文献资料,确认“三尸虫病”的主要诊断依据为病原学检查和血清学阳性。专家组与韩某某的两名推荐医师进行了电话调查核实。之后,两名推荐医师向专家组出具《情况说明》称,对韩某某申报专病“三尸虫病”的疾病知识、疾病特点不太了解,不清楚韩某某的医术专长及学术特

点，对其治疗情况和疗效不太了解，推荐理由为受人之托。经审核，市中医局认为韩某某的报名材料存在问题，未予通过韩某某报名材料的审核确认。2021年3月11日、19日，市中医局在其官网分两批公示了2020年某市中医医术确有专长人员医师考核报名合格人员名单，韩某某未在合格人员名单中。

后韩某某向国家中医药管理局(以下简称国家中医药局)申请行政复议。2022年3月9日，国家中医药局收到韩某某提交的行政复议申请书及材料。2022年3月11日，国家中医药局向韩某某作出补正行政复议申请通知书并邮寄送达。国家中医药局经复议审查认为，韩某某申请参加中医医术确有专长人员医师考核，应该符合规定的报名条件。本案中，市中医局据此未予通过韩某某的报名材料审核确认并无不当。2022年5月9日，国家中医药局作出被诉复议决定并向韩某某和市中医局邮寄送达。

韩某某不服提起本案诉讼，请求：(1)撤销市中医局于2021年3月15日对韩某某2020年某市中医医术确有专长人员医师资格审核报名资料审核复审不予通过的行政行为；(2)撤销国家中医药局作出的被诉复议决定。一审判决驳回韩某某的诉讼请求，韩某某提起本案上诉。

【案件焦点】

1. 市中医局对韩某某参加2020年某市中医医术确有专长人员医师资格审核复审不予通过的行为是否合法；2. 韩某某申请材料是否符合中医医术确有专长人员医师资格审核复审要求。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国中医药法》第十五条第二款、《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)第三条第二款、《某市中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则(试行)》(以下简称《实施细则》)第三条规定，市中医局具有复审并公示中医医术确有专长人员医师资格考核人员的法定职权。根据《中华人民共和国行政复议法》的规定，国家中医药局具有作出本案行政

复议决定的法定职权。

本案中，韩某某报名参加市中医局组织的2020年某市中医医术确有专长人员医师资格考核，并提交了相关材料，其报考的专病为“三尸虫病”。后，韩某某通过初审。在复审中，市中医局对韩某某的材料进行审核，并与其两名推荐医师进行调查核实。两名推荐医师出具《情况说明》称，对韩某某申报专病“三尸虫病”的疾病知识、疾病特点不太了解，不清楚韩某某的医术专长及学术特点，对其治疗情况和疗效不太了解，推荐理由为受人之托。据此，市中医局经审核认为，推荐医师对“三尸虫病”疾病知识、特点认识不清，对韩某某报考的疾病不了解，推荐理由系受人之托，两名推荐医师的推荐意见不符合《暂行办法》和《实施细则》的规定。市中医局经审核后，作出不予通过韩某某的报名材料审核确认的行为，其认定事实清楚，证据确凿，适用法律法规正确，并无不当。韩某某要求撤销市中医局的上述行政行为，其诉讼请求缺乏事实和法律依据，不予支持。

本案中，国家中医药局在收到韩某某的行政复议申请后，依法履行了通知补正、受理、通知答复、复议审查、作出被诉复议决定并送达的复议程序，符合《中华人民共和国行政复议法》的规定，并无不当。韩某某要求撤销被诉复议决定的诉讼请求，无事实和法律依据，依法予以驳回。综上，一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回韩某某的诉讼请求。

韩某某不服一审判决，提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为，同意一审法院裁判意见。判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中韩某某报名参加的中医医术确有专长人员医师资格考核，是根据我国中医发展实际情况制定的、满足因没有全日制医学专业学历无法考取国家行医资格条件、但有真正技术的中医人才获取医师执业资格的政策。《中华人民共和国中医药法》《暂行办法》对中医医术确有专长人员医师资格考核进行了

充分规定，申请范围仅限于以师承方式学习中医或者经多年实践、医术确有专长的人员，并对申请条件加以规定，并对内服方药类和外治技术类的考核内容、考核程序进行了区分。

行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。对于中医执业资格申请的审查，行政机关除对资料完整度进行形式审查外，仍需对申请材料的真实性进行实质审查。具体至本案，市中医局不仅对材料完整度进行审查、还就患者反馈、医师推荐的真实性进行核查。认为韩某某的报名材料存在问题：10名推荐患者的推荐意见均为打印版本，且10名患者疾病症状不同，韩某某都归为“三尸虫病”，对“三尸虫病”疾病定位混淆不清，疗效无法评定；韩某某自行采用耳血涂片，自行配制药剂，给患者带来安全风险；两名推荐医师对“三尸虫病”疾病知识、疾病特点认识不清，对韩某某报考的疾病不了解，推荐理由均为受人之托。《暂行办法》第七条规定，经多年中医医术实践的，申请参加医师资格考核应当同时具备下列条件：（1）具有医术渊源，在中医医师指导下从事中医医术实践活动满五年或者中医药法施行前已经从事中医医术实践活动满五年的；（2）对某些病证的诊疗，方法独特、技术安全、疗效明显，并得到患者的认可；（3）由至少两名中医类别执业医师推荐。《实施细则》第九条规定，推荐医师应当同时具备下列条件：（1）经注册在本市医疗机构内执业的中医类别执业医师；（2）与推荐参加考核的中医医术确有专长人员专业相关，并且对被推荐人考核的医术专长和学术特点有深入了解，能够明确指出被推荐者长期临床实践所采用的中医药技术方法和具体治疗病证的范围。以上问题均指向韩某某申请材料真实性存疑，不符合以上规定中对中医医术确有专长人员医师资格考核标准。故未予通过其复审并无不当，市中医局所作行政行为并无不当。

编写人：北京市第二中级人民法院 刘彩霞

行政机关在12345热线平台的反馈答复 不认定为代表行政机关作出履职行为

——翁某某诉某镇人民政府不履行行政许可职责案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区灵山县人民法院(2023)桂0721行初40号行政判决书

2. 案由：不履行行政许可职责纠纷

3. 当事人

原告：翁某某

被告：某镇人民政府

【基本案情】

2022年11月8日，原告翁某某向被告某镇人民政府提交行政许可申请书，申请林木采伐许可证，某镇人民政府收到原告的申请后，经审查认为林木权属存在争议，遂将相关申请材料直接退还给原告翁某某。2023年6月26日，原告翁某某在广西数字政务一体化平台12345系统中，对被告某镇人民政府未通过办理林木采伐许可证申请进行投诉。被告某镇人民政府于2023年7月11日回复称因原告在该图斑范围内没有合法使用权，不符合办理林木采伐许可证的办理条件，不予办理符合法律规定。原告翁某某对被告对其申请不予处理的行为不服，于2023年10月25日诉至法院，请求依法判决：责令被告在法定期限内依法对原告的林木采伐许可申请作出处理；本案所产生的一切相关费用由被告负担。

【案件焦点】

当事人向行政机关提交书面履职申请，行政机关未予书面处理直接退件后，经当事人在12345热线平台投诉，行政机关在12345热线平台的反馈答复，是否视为履行了法定职责。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区灵山县人民法院经审理认为：原告向被告某镇人民政府提交了林木采伐许可申请，被告某镇人民政府亦认可收到了原告的申请。故，本案的主要争议焦点为，被告某镇人民政府收到原告的申请后是否依法履行了职责。根据法庭调查，被告称其在收到了原告的申请后，派遣了工作人员进行现场核实，发现申请材料和实际图斑不一致，故将材料直接退回给原告。本院认为，根据《广西壮族自治区林木采伐管理办法》第二十五条“核发林木采伐许可证的机关从受理之日起，对符合发证条件的应当在20个工作日内发放林木采伐许可证；对不符合发证条件的，应当当场或5个工作日内以书面形式一次性告知。”行政机关在收到行政相对人的申请后，可以根据实际情况依法进行处理，依法行使行政权，但行政机关作出行政行为，仍应依照法定程序进行，且行政行为应可视化、规范化，只有可视化、规范化的行政行为，行政相对人在进行救济的时候才可以明确真实的诉求，一次性解决行政争议。就本案而言，被告答辩称，因原告的申请不符合受理条件故不予受理，而在2023年7月11日在12345平台答复为不符合办理采伐许可证的办理条件，故不予办理。不予受理一般指不符合形式要件，即不符合受理的条件，而不予办理采伐许可证一般为形式上受理后，在后续的审查中发现不符合法律、法规、规章规定的办理条件，故不予办理。行政机关无论认为应该如何处理行政相对人的申请，均应以明确的行政行为予以告知行政相对人。12345平台是政府为了畅通群众与政府之间交流沟通渠道所设立的同意受理诉求并协调、督促办理的服务举措，不同于行政机关在履行法定职责过程中针对特定申请事项所作出的行政行为，故被告某镇人民政府在12345平台上的答复不视为已依法履行法定职责并作出行政行为。

广西壮族自治区灵山县人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条之规定，判决如下：

责令被告某镇人民政府履行法定职责，在法定期限内依法对原告翁某某的林木采伐许可申请进行处理。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

随着服务型政府理念的提出以及电子政务的广泛应用，以12345政府服务热线平台为代表的政务服务便民热线，在拓宽公众参与社会治理渠道等方面的作用日益凸显。但是对于公众在12345平台上的投诉、举报等行为以及行政机关在12345平台中的答复、反馈行为认定，如在该热线平台上投诉举报行为等是否可视为向行政机关提出履职申请，行政机关的答复行为是否视为作出行政行为，关系到行政诉讼受案范围的认定以及行政机关是否履行行政职能的认定，上述问题在实务中仍存在争议。

首先从12345平台的制度设置来看，《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》中指出，12345热线平台负责受理企业和群众投诉，回答一般性咨询，不代替部门职能，部门按职责分工办理相关业务，实施监管执法和应急处置等。据此可知，12345热线平台的原始职能定位是畅通公众诉求表达渠道的方式，不代替具体行政机关履行职能。本案中，原告向被告提交书面申请被告不予处理后，遂向12345热线平台投诉，其主要目的是通过投诉向上级部门请求监督而非在该平台重新提出履职申请。因12345热线平台的分流识别，转而由职能部门予以反馈答复。被告在收到12345平台转办的工单后在平台上予以答复，答复内容主要解释其已经对原告的申请进行了不予办理的处理，且该不予办理行为符合法律规定。但实际上，被告并未对原告的申请作出任何书面的通知或决定，仅仅是将原告的材料予以退回，故不应将被告在12345平台的答复视为已经履行了处理职责，一方面，符合12345热线平台职能定位；另一方面，从答复行为本身分析亦不构成一个行政行为。行政机关仍应按相关法律法规规定，以法定形式对当事人的申请作出处理。

但随着12345热线平台在群众中的广泛应用，其功能定位实际早已突破《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》中作为原始的沟通交流渠道职能，因此对在12345平台上群众的投诉、举报性质的认定以及行政机关答复的性质，亦不适合一刀切。特别是行政机关以书面形式加盖公章的文书，是否属于作出行政行为，是否属于行政诉讼受案范围等，仍应回归《中华人民共和国行政诉讼法》及其司法解释关于行政诉讼受案范围相关条款的规定予以认定，若行政机关在12345平台的答复超出释明或咨询解答范畴对群众的权利义务已经产生实质影响，如在答复中书面作出行政处罚或行政处理以及相关改变或设立权利义务的行为时，不可仅因其作出行为的平台职能定位和告知利害关系人的方式一概否认其可诉性。

编写人：广西壮族自治区灵山县人民法院 龙潇

四、行政登记

25

虚假材料下的简易注销登记应予撤销

——石某诉某区市场监督管理局工商登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院(2023)桂0702行初24号行政判决书

2. 案由：工商登记纠纷

3. 当事人

原告：石某

被告：某区市场监督管理局(以下简称某区市监局)

【基本案情】

郑某、石某系某防水材料公司的股东，郑某持有70%的股权，系该公司执行董事，石某持有30%的股权。2022年5月12日至31日，某防水材料公司通过国家企业信用信息公示系统向社会公告拟申请简易注销登记，并附有《简易注销全体投资人承诺书》，在公告期内没有自然人、企业、其他相关部门提出异议。2022年6月8日，某防水材料公司委托员工蒙某向某区市监局申请简易注销

注销登记，提交了《企业注销登记申请书》《简易注销全体投资人承诺书》等相关文件。同日，某区市监局作出《简易注销受理通知书》决定予以受理；作出《准予简易注销登记通知书》，认定申请材料齐全，符合法定形式，准予某防水材料公司注销登记。经郑某证实，《企业注销登记申请书》《简易注销全体投资人承诺书》上的签名“石某”并非石某所签，石某对某防水材料公司申请简易注销不知情。

在某防水材料公司申请简易注销登记时，石某已通过“登记注册身份验证”APP在全国企业登记身份管理实名验证系统作为自然人股东通过了身份验证。

2019年10月29日，某防水材料公司因员工冯某工伤赔偿事宜，与冯某家人签订《协议书》，约定向冯某支付人民币60万元，该款项尚未清偿完毕，未进行清算或清偿安排。

石某提出如下诉讼请求：请求撤销某区市监局作出的第174号准予简易注销登记通知书，恢复某防水材料公司企业主体资格。

【案件焦点】

某区市监局作出的简易注销登记是否应予撤销。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第五条规定，被告作为县级以上地方人民政府市场监督管理部门，具有办理公司注销登记的法定职责。参照《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第四十九条、第四十七条规定，本案中，某防水材料公司通过国家企业信用信息公示系统将简易注销登记申请和《简易注销全体投资人承诺书》进行公示，在20天的公示期内，无相关部门、债权人及其他利害关系人提出异议。某防水材料公司在公示期届满之日起20日内向某区市监局申请简易注销登记，提交了《企业注销登记申请书》《简易注销全体投资人承诺书》等书面材料，某区市监局经审查，认为某防水材料公司提交的申请

材料齐全且符合法定形式，依法准予简易注销登记，虽然已尽到审慎审查义务，但实质并不符合适用简易程序进行注销登记。

又根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十三条第一款、第四十四条规定，公司按照简易程序办理注销登记应具备在存续期间未发生债权债务或者已将债权债务清偿完结的前提条件。即使登记机关已尽到形式审查义务，对于提交虚假材料或者隐瞒重要事实取得公司登记的，登记机关应当采取责令改正、没收违法所得、罚款、吊销营业执照等措施进行纠正或处罚。本案中，某防水材料公司在办理涉案注销登记时，向某区市监局隐瞒尚存在未清偿债务的重要事实，并提交非石某本人签字的虚假材料，骗取某区市监局按照简易程序办理了注销登记，从而导致公司主体资格被不当终结，因此涉案注销登记行为应当予以撤销。故，石某关于撤销某区市监局作出的第174号《准予简易注销登记通知书》的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。关于石某请求恢复某防水材料公司企业主体资格的问题，公司被登记机关注销后，主体已不存在，无法自行恢复，应另行向登记机关重新申请登记。

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条之规定，作出如下判决：

一、撤销某区市监局于2022年6月8日所作的第174号《准予简易注销登记通知书》；

二、驳回石某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

公司注销登记作为登记的一种，产生市场主体丧失或终止的法律后果。注销登记程序又分一般注销程序和简易注销程序。一般注销程序，即按照法律规定的正常情况下的公司注销流程，其前提是在申请注销登记前应当依法清算。但根据《市场主体登记管理条例》第三十三条第一款规定，如若市场主体未发生债权债务或者已将债权债务清偿完结，未发生或者已结清清偿费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、应缴纳税款（滞纳金、罚款），并由全体投

资人书面承诺对上述情况的真实性承担法律责任的，则可按照简易程序办理注销登记。换言之，无须清算而只凭一张书面承诺即可。简易注销程序，虽为企业提供便捷高效的市场退出服务，但依照原工商总局《关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》（以下简称简易注销指导意见）的规定，仍存在条件上的限制，其中包括但不限于被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单或正在被立案调查或采取行政强制、司法协助、被予以行政处罚等情形。

简易注销程序简化了企业所需提交的材料，将全体投资人作出解散的决议（决定）、成立清算组、经其确认的清算报告等文书合并简化为全体投资人签署的包含全体投资人决定企业解散注销、组织并完成清算工作等内容的《全体投资人承诺书》，不再提交清算报告、投资人决议、清税证明、清算组备案证明、刊登公告的报纸样张等材料。根据《中华人民共和国行政许可法》及《市场主体登记管理条例》，登记机关仅对申请材料进行形式审查，企业应当对其公告的拟申请简易注销登记和全体投资人承诺、向登记机关提交材料的真实性、合法性负责。企业在简易注销登记中隐瞒真实情况、弄虚作假的，登记机关可以依法作出撤销注销登记等处理，在恢复企业主体资格的同时将该企业列入严重违法失信企业名单，并通过国家企业信用信息公示系统公示，有关利害关系人可以通过民事诉讼主张其相应权利。具体到本案，公司隐瞒尚存在未清偿债务的情况，提交非本人签字的虚假材料，骗取登记机关按照简易程序办理了注销登记，导致公司主体资格被不当终结，其股东请求撤销该注销登记，登记机关以已尽到形式审查义务为由进行抗辩的，不予支持。

编写人：广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 黄平平

不动产登记机关应当依据生效的征收决定 作出不动产注销登记

——某货物配载中心诉某市自然资源和规划局行政登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省扬州市中级人民法院(2023)苏10行终30号行政判决书

2. 案由：行政登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某货物配载中心(以下简称某配载中心)

被告(被上诉人):某市自然资源和规划局(以下简称某资规局)

【基本案情】

某配载中心通过出让方式取得坐落于某市某镇某工业集中区6688平方米国有建设用地使用权,相应不动产权证编号为苏(20××)某市不动产权第0017×××号。2021年1月8日,某市人民政府作出《关于某建筑公司西侧环境综合整治国有土地上房屋征收决定》(以下简称3号征收决定),载明对某建筑公司西侧环境综合整治范围内国有土地上房屋及附属物实施征收,征收部门为某市住房和城乡建设局,征收实施单位为某市某镇人民政府,还载明了有关申请复议权及诉权等内容,并附《某建筑公司西侧环境综合整治房屋征收补偿方案》《某建筑公司西侧环境综合整治房屋征收红线图》。同日,某市人民政府发布了《某建筑公司西侧房屋征收公告》。2021年6月30日,某市人民政府向某资规局发出《关于办理不动产权证注销登记的通知》,载明2021年1月8日,

某市人民政府依法作出《某建筑公司西侧环境综合整治国有土地上房屋征收决定》，现已生效。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（以下简称《征补条例》）第十三条的规定，房屋被依法征收的，国有土地使用权同时收回。请你局依据相关法律法规，依法注销该项目范围内的房产证和土地使用权证等，并附《某建筑公司西侧环境综合整治国有土地上房屋征收决定》《某建筑公司西侧房屋征收公告》。案涉不动产权证在征收决定所涉项目范围内。2021年7月19日，某资规局对某配载中心坐落于某市某镇某工业集中区的房屋土地国有建设用地使用权办理注销登记，并在其门户网站发布苏(20×x) 某市不动产权第0017x×x号不动产权证作废公告。某配载公司不服某资规局作出的注销登记行为，请求撤销某资规局注销登记行为并恢复登记。

【案件焦点】

某资规局注销某配载中心持有的不动产权证书，是否有相应的事实及法律依据。

【法院裁判要旨】

江苏省扬州市邗江区人民法院经审理认为：原《中华人民共和国物权法》第二十八条规定，因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者人民政府的征收决定等生效时发生效力。本案中，案涉地块属于某市人民政府3号征收决定的征收范围，自征收决定作出之时将直接导致物权变动的法律效果，即原告的物权即发生变更，房屋所有权即归国家所有，被征收人对其房屋不再享有所有权。《不动产登记暂行条例实施细则》第十九条第二款规定，在下列情形之一的，不动产登记机关直接办理不动产登记……(三)人民政府依法作出征收或者收回不动产权利决定生效后，要求不动产登记机关办理注销登记的……本案中，某资规局根据某市人民政府作出的《某建筑公司西侧环境综合整治国有土地上房屋征收决定》以及某市人民政府《关于办理不动产权证注销登记的通知》的要求，直接办理涉案土地使用权的注销登记，符合法律规定，并无不

当。综上，某资规局作出的涉案注销登记行为，符合法律规定。某配载中心的诉求，没有事实和法律依据，依法应予驳回。江苏省邗江区人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某配载中心的诉讼请求。

某配载中心不服一审判决，提出上诉。

江苏省扬州市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第二百二十九条规定，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。《不动产登记暂行条例实施细则》第十九条第二款规定，有下列情形之一的，不动产登记机关直接办理不动产登记……(3)人民政府依法作出征收或者收回不动产权利决定生效后，要求不动产登记机关办理注销登记的……依照上述法律及规章规定，不动产登记机关在人民政府依法作出的征收不动产权利决定生效后，可以直接办理不动产登记。行政行为公定力理论认为，行政行为一经作出，即使具有瑕疵，在未经法定国家机关按法定程序作出认定和宣告以前，也具有被视为合法行为并要求所有国家机关、社会组织和个人尊重的法律效力。这一理论是《中华人民共和国行政诉讼法》第五十六条规定的诉讼不停止执行原则的基础，也是自然资源部在《对十三届全国人大三次会议第3226号建议的答复》中认为“人民政府作出决定后，当事人不服申请法院审理的，在法院作出判决前，除法院裁定人民政府决定停止执行的，决定可以作为登记的依据”的渊源。如果单纯从行政行为的公定力理论出发，国有土地上房屋征收决定一经作出并依法公告后，即视为有效，进而不动产登记机关可以据此直接办理注销被征收人持有的不动产权利证书的登记行为。但这样的理解，不仅对于未依法获得补偿安置的被征收人而言无疑是不公的，也会给征收部门或征收实施单位一个错误的引导，那就是在迟迟不能与被征收人就补偿安置问题签订协议的情况下，无须遵从《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的采取作出补偿决定进而申请人民法院强制执行的方式，法治化地解决补偿安置争议，而是可以凭借征收决定径行注销被征收人的不动产权证书，实现交地

上市。从这个角度讲，国有土地上房屋征收决定的生效应当具有特定含义，或者已经通过协议或补偿决定的方式解决补偿安置争议，或者被征收人未在法定期限内针对征收决定申请复议、提起诉讼，又或尽管被征收人申请复议或提起诉讼，但征收决定的合法性未被最终否定。国有土地上房屋征收中的“诉讼不停止执行”原则也应当理解为被征收人起诉国有土地上房屋征收决定后，征收部门或征收实施单位仍可以开展权属调查、入户评估、补偿谈判、签约搬迁等工作，但不能理解为在无法治化解决补偿安置争议的情况下，可以凭征收决定而注销被征收人的权属证书甚至强制拆除被征收房屋。本案中，某市人民政府于2021年1月8日作出3号征收决定。2021年3月6日，某某造粒厂针对该征收决定申请行政复议。后某昊公司于2021年4月29日针对该征收决定提起行政诉讼。被上诉人某资规局办理被诉注销登记行为的时间则是2021年7月19日，此时案外人针对征收决定提起的行政诉讼一审尚未结案，而至今有关二审案件亦未审结。同时，至今征收部门或征收实施单位未与上诉人某配载中心签订补偿安置协议，或由某市人民政府依法作出补偿决定，即有关上诉人案涉房屋被征收的补偿安置争议尚未得到法治化解决。基于上述分析，被上诉人在直接注销上诉人不动产权证书时所依据的3号征收决定，对上诉人难言已经生效。被上诉人依据这一征收决定直接注销上诉人的不动产权证书确有不当。此外，某市人民政府办公室《关于印发〈关于集中办理全市已征收、拆迁(搬迁)不动产注销登记的实施方案〉的通知》的附件2《征收、拆迁(搬迁)项目中不动产注销登记申请指南》在申请材料一节规定，无论不动产登记簿记载的权利人或原征收、拆迁(搬迁)项目责任部门，申请注销不动产注销登记，均需提供包括人民政府依法征收生效决定书、拆迁公告、拆迁协议、征收、拆迁(搬迁)项目责任部门出具的关于不动产已实际灭失的情况说明等不动产灭失的材料。可见，拆迁协议系依申请办理不动产注销登记时应当具备的申请材料之一，被上诉人所谓无须考虑上诉人是否已经签订补偿协议的观点欠妥。考虑到，包括上诉人原不动产权证书项下土地在内的案涉宗地已经挂牌出让，且后手权利人已经取得了新的不动产权证书，被诉注销登记行为应予以确认违法。

综上所述，一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，应予以纠正。江苏省扬州市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销江苏省扬州市邗江区人民法院作出的(2022)苏1003行初188号行政判决书；

二、确认某资规局于2021年7月19日注销上诉人某配载中心苏(20××)某市不动产权第0017×××号不动产权证书的不动产登记行为违法。

【法官后语】

不动产登记是不动产物权的法定公示手段，是不动产物权设立、变更、转让和消灭的生效要件，也是不动产物权依法获得承认和保护的依据。注销登记属于不动产登记的类型之一，是土地房屋征收与补偿工作不可或缺的环节。注销登记指已经登记的不动产或者不动产物权因发生了法定的事由而消灭或者终止，由权利人申请或者登记机关行使职权在法定的期限内使不动产物权效力完全消灭所作的登记，注销登记对当事人的不动产物权具有重要影响。

本案中，不动产登记机关辩称其作出注销登记的法定事由是市县人民政府作出的征收决定。对此，《中华人民共和国民法典》第二百二十九条沿袭了原物权法的规定，因人民法院、仲裁机关的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生法律效力。《不动产登记暂行条例实施细则》第十九条第二款规定，在下列情形之一的，不动产登记机关直接办理不动产登记……(3)人民政府依法作出征收或者收回不动产权利决定生效后，要求不动产登记机关办理注销登记的……据此，市、县人民政府作出的生效征收决定是行政机关注销不动产登记的法律原因，征收决定是否生效是判断注销登记行为合法性的基础。

法律对征收决定何时生效并无明确规定，实务界亦存在分歧。一种观点认为，根据行政行为公定力理论，自征收决定作出之时将直接导致物权变动的法律效果，即房屋所有权即归国家所有，被征收人对其房屋不再享有所有权。本案一审法院即持此种观点，一审法院认为，作出国有土地上房屋征收决定的市

县人民政府以发送内部函件的方式嘱托注销特定不动产权利证书，不动产登记机关作出的注销登记行为合法。另一种观点认为，征收决定系附条件生效的行政行为。国有土地上房屋征收决定的生效应当具有特定含义，或者已经通过协议或补偿决定的方式解决补偿安置争议，或者被征收人未在法定期限内针对征收决定申请复议、提起诉讼，又或尽管被征收人申请复议或提起诉讼，但征收决定的合法性未被最终否定，不动产登记机关不能以有权部门作出了征收决定即径行作出注销登记。

笔者认为，一方面，不动产登记机关仅凭借征收决定已经作出径行注销被征收人的不动产权证书的观点，可能导致个别被征收人补偿利益尚未得到满足之时，就丧失了不动产物权，与《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的“先补偿，后搬迁”的征收原则产生冲突，对于未依法获得补偿安置的被征收人而言无疑是不公的，也会给征收部门或征收实施单位一个错误的引导，那就是在迟迟不能与被征收人就补偿安置问题签订协议的情况下，无须遵从《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的采取作出补偿决定进而申请人民法院强制执行的方式，法治化地解决补偿安置争议，而是可以凭借征收决定径行注销被征收人的不动产权证书，实现交地上市。就本案而言，案外第三人已经针对征收决定提起行政复议和行政诉讼，尚无生效的法律文书对征收决定的合法性作出最终判定，不动产登记机关以征收决定一经作出即生效而实施注销登记行为，一定程度上激化了征收补偿争议，影响了争议的实质化解。另一方面，行政行为有多种生效规则，包括即时生效、受领生效、告知生效、附条件生效四种。^①将征收决定理解为附条件生效为行政行为，契合征收补偿工作“先补偿、后搬迁”的法定原则，充分保障了被征收人的财产权益，亦能引导行政机关法治化地解决补偿安置争议，避免因注销登记导致不当衍生诉讼的发生。综上，在征收补偿决定未生效的情况下，不动产登记机关依职权作出的注销登记行为违法。因案涉土地已经完成挂牌出让，且后手权利人已经取得了新的不动产权利证书，被诉注销登记行为应予以确认违法。

^①胡建淼：《行政法学》，法律出版社1998年版，第173-174页。

征收拆迁工作事关公共利益的实现和被征收人合法权益的保障，在城市更新不断推进的背景下，不动产注销登记工作有序进行对于加快推进棚户区改造、基础设施项目建设等工作有重要意义。各地政府对于做好征地拆迁过程中的注销登记工作，出台了规范意见。哈尔滨市人民政府印发《哈尔滨市依据征收决定办理不动产注销登记规定》，设置了嘱托注销、实地察看、提供要件、注销登记四项一般程序，并对履行程序时嘱托注销的前置条件，出具嘱托的主体、形式、提供的要件，察看的部门、形成的记录、公告作废程序等方面都做了要求。各地政府规范性文件中就注销登记的程序作出的规定与征收决定系附条件生效的行政行为的观点相一致，只有在正确理解征收决定属于附生效的行政行为的基础上，遵循注销登记的程序要求，有序推进征地拆迁过程中的注销登记工作，才能推动更多补偿安置争议法治化解决，实现征地拆迁追求的公共利益与被征收人合法财产权益保护的共赢。

编写人：江苏省扬州市中级人民法院 徐沐阳 仇琳 常健

当事人仅以申请材料非本人签字为由 申请撤销工商登记的不予支持

—— 宋某某诉某区市场监督管理局、某家具店工商登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2023)新01行终67号行政

判决书

2. 案由：工商登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):宋某某

被告(被上诉人):某区市场监督管理局(以下简称某区市场管理局)

第三人(被上诉人)某家具店

【基本案情】

2014年3月12日,某区市场管理局受理了某家具店设立申请,申请材料中有宋某某本人照片、身份证件及相关材料。经过审查,同年3月14日,某区市场管理局预先核准了某家具店名称,并向某家具店颁发营业执照。

2019年12月19日,案外人某投资公司与某家具店就房屋租赁合同纠纷向法院提起诉讼。法院判决:某家具店向某投资公司支付租赁费及相应的利息损失。二审期间,宋某某提出案外人某信息技术公司冒用其名义注册成立某家具店。二审法院于2021年3月18日“驳回上诉,维持原判”的终审判决。

另查,本案在一审期间,经法院对某区市场管理局提交的工商登记材料中相关宋某某签名进行鉴定,结论为:工商登记材料中签名并非宋某某本人签署。二审期间,宋某某自述“于2021年2月底”知道2014年3月14日某区市场管理局准予某家具店个体工商户设立登记行为。宋某某在一审中提供的预约登记照片可以证实宋某某于2021年8月18日提起本案一审行政诉讼。

再查,二审审理期间,某区市场管理局提供:(1)宋某某本人手举授权委托书的照片一张,照片中的授权委托书载明:“我叫宋某某,是某家具店的经营,该家具店在位于某写字楼一至二层,因我事务繁忙,现委托王某某前往公证处办理上诉商铺室内测温过程的保全证据公证。”并有宋某某本人签字。(2)该授权委托书的公证书。(3)国家企业信用信息公示系统某家居用品店信息截图,该截图记载:“组成形式:个人经营;经营者:宋某某。”

【案件焦点】

当事人仅以申请材料非其本人签字为由申请撤销工商登记的行为能否成立。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院经审理认为：个体工商户登记事宜包括经营者姓名和场所、组成形式、经营范围、经营场所。个体工商户使用名称的，名称作为登记事项。宋某某诉称申请材料中签名并非其本人签署，某区市场管理局违反法定程序注册登记某家具店。庭审中，宋某某确认其身份证件未曾丢失，工商登记档案中照片为宋某某本人照片。宋某某未证实其身份证件及照片未出借给他人使用。宋某某未妥善保管其身份证件及照片，任案外人随意使用其身份证件及照片，本案中过错责任方在宋某某及某家具店。某家具店申请成立时出具的申请材料，符合法定的形式与要求，其对某区市场管理局按照法律规定审查了提交的材料，预先核准某家具店名称，准予某家具店设立，符合相关法律法规规定，已尽到了合理的审慎审查的义务。某区市场管理局对某家具店的注册登记行为，不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条规定的可撤销行政行为的情形。宋某某要求撤销某家具店工商登记的诉讼请求，不符合法律规定，法院不予支持。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，作出如下判决：

驳回宋某某的诉讼请求。

宋某某不服一审判决，提出上诉。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：本案被诉准予某家具店注册登记行为发生于2014年3月14日，当时生效的《个体工商户登记管理办法》第十八条第一款规定：“登记机关收到申请人提交的登记申请后，对于申请材料齐全、符合法定形式的，应当受理。”《个体工商户条例》第八条规定：“申请登记为个体工商户，应当向经营场所所在地登记机关申请注册登记。申请人应当提交登记申请书、身份证明和经营场所证明。个体工商户登记事项包括经营者姓名和住所、组成形式、经营范围、经营场所。个体工商户使用名称的，名称作为登记事项。”依据上述法律规定，登记机关办理工商登记时，对申请是否材料齐全、是否符合法定形式进行审查。本案中，某家

具店申请个体工商户注册登记时所提交的登记申请书、身份证明和租赁合同等材料,符合上述法律所规定的申请登记时应当提供的材料法定形式且申请材料齐全。某区市场管理局收到某家具店的登记申请材料后在法定期限内作出被诉准予某家具店注册登记的行为,已尽到审查义务且程序合法,适用法律正确。关于宋某某上诉所持被诉准予某家具店注册登记行为所依据的申请材料均非其本人签字而应予以撤销的上诉意见,本院认为,某区市场管理局二审中提供的公证书及照片可以证实,宋某某知晓其系某家具店经营者且以经营者身份实际参与某家具店的经营。该行为是对被诉准予某家具店注册登记行为的认可。故,上诉人宋某某的上诉理由不能成立,本院不予采信,对其上诉请求本院不予支持。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第二款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十五条,《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

在办理个体工商户注册登记行为时,提交的申请材料应当由申请人签字并提交登记申请书、身份证明和经营场所证明。提交的申请材料所涉个体工商户经营者的签名非经营者本人或其合法委托的代理人签名,应当认定为虚假材料,属于以虚假材料获取个体工商户设立登记。

以申请人提供虚假材料获取个体工商户设立登记的,原则上应由登记机关在诉讼中依法予以更正。登记机关依法予以更正且在登记时已尽到审慎审查义务,原告不申请撤诉的,人民法院应当驳回其诉讼请求。原告对错误登记无过错的,应当退还其预交的案件受理费。登记机关拒不更正的,人民法院可以根据具体情况判决撤销登记行为、确认登记行为违法或者判决登记机关履行更正职责。

经营者以申请材料不是其本人签字或者盖章为由,请求确认登记机关对个

